طلب (تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب) أو طلق زوجته أو أعتق عبده أو أيسر المنسيب أو انتقل الملك في الرقيق وكان كله قبل غروب الشمس (فلا زكاة عليه و) ان حصل شئ مما ذكر من موت أو اعسار أو طلاق أو عتق أو نحو ذلك (بعده) أي الغروب فان الزكاة (تستقر في ذمته وهي) أي زكاة الفطر (واجبة على كل مسلم) حر ولو من أهل البادية ومكاتب ذكر وأنثى كبير أو صغير ولو يتيما ويخرج عنه من ماله وليه وسيد مسلم عن عبده المسلم (يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة) أي ما يمتهن من الثياب في الخدمة (وكتب علم) يحتاجها للنظر وحفظ وحلي المرأة للبسها أو لكراء تحتاج اليه (وتلزمه) أي وتلزم من تلزمه الفطرة (عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين) كولده وزوجته وعبده ولو للتجارة فيجتمع في عبيد التجارة زكاة القيمة وزكاة الفطر نص عليه حتى زوجة عبده الحرة (فان لم يجد) من عنده عائلة فطرة تكفي (لجميعهم بدأ بنفسه) لان الفطرة تبنى على النفقة فكما انه يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في الفطرة (فزوجته) يعني انه متى فضل عنده صاع عن فطرة نفسه أخرجه عن زوجته لان نفقتها مقدمة على سائر النفقات ولانها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والاعسار فقدمت لذلك (فرقيقه) يعني أنه متى فضل عنده شئ عن فطرته وفطرة زوجته أخرجه عن رقيقه لوجوب نفقته مع الاعسار بخلاف نفقة الاقارب فانها صلة لا تجب الا مع اليسار (فأمه) يعني انه متى فضل عنده شئ بعد من تقدم أخرجه عن أمه لان الام مقدمة في البر بدليل الحديث الشريف (فأبيه) بعد أمه (فولده) يعني انه متى فضل شئ بعد من تقدم أخرجه عن ولده فان كان له أولاد ولم يكف لجميعهم أقرع (فأقرب في الميراث) يعني انه متى فضل شئ عنده بعد من تقدم وله أقارب قدم الاقرب فالاقرب من ميراث لان الاقرب أولى من الابعد فقدم كالميراث (وتجب) الفطرة (على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان) لا أكثر و (لا) تجب (على من استأجر أجيرا) أو ظئرا (بطعامه) أو شرابه لان الواجب ههنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها كما لو كانت دراهم (وتسن) الفطرة (عن الجنين) ولا تجب لمن نفقته في بيت المال كاللقيط

(فصل والافضل اخراجها) أي زكاة الفطر (يوم العيد قبل الصلاة) أو قبل مضي قدر الصلاة (ويكره) اخراجها (بعدها) أي الصلاة في يومه (ويحرم تأخيرها) أي الفطرة (عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين) ولا تجزئ قبلهما ومن عليه فطرة غيره كزوجته وعبده وولده أخرجها مع فطرته مكان نفسه لان الفطرة سبب وجوب الزكاة ففرقت في البلد الذي وجد سببها وهو فيه (والواجب) في الفطرة (عن كل شخص صاع تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط) وهو شئ يعمل من اللبن المخيض وقيل من لبن الابل فقط أو صاع مجموع من الخمسة المذكورة (ويجزئ دقيق البر) دقيق (الشعير) وسويقهما (ان كان) دقيق البر والشعير والسويق (وزن الحب) قال في الاقناع وشرحه وصاع الدقيق يعتبر بوزن حبه نص عليه انتهى ولو بلا نخل كيلا تنقية لاخبز ومعيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ولا مختلط بكثير مما لا يجزئ كالقمح المختلط بكثير الزوان (ويخرج مع عدم ذلك) أي عدم الاصناف الخمسة (ما يقوم مقامه) أي مقام أحدها (من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا) وأرز وعدس وتين